

1502772-56.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320124/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 21581851 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2760/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2761/21/107 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502772-56.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502772-56.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320124/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 21581851 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2760/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2761/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2761/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2320124 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAVID DUARTE DE SIQUEIRA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou MAYARA BATISTA DE MORAIS e DAVID DUARTE DE SIQUEIRA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06., porque, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 9h20min, na Rua Pintassilva, 332 - Parque do Pedroso, nesta cidade, os acusados agindo em concurso

e com unidade de desígnios, traziam consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 1.480 gramas de cocaína, acondicionados em 3.000 invólucros, 252 gramas de cocaína na forma de "crack", em 2.000 pedras, e 1.035 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionados em 850 invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudo de constatação de fls. 31/33 e laudo do exame químico-toxicológico a ser juntado oportunamente.

Eis a descrição dos fatos constantes na peça acusatória: segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando se depararam com o veículo Fiesta, placas JQA 7869, saindo de uma viela em alta velocidade. Desta forma, resolveram realizar a abordagem. DAVI conduzia o veículo e MAYARA estava no banco de passageiros. Os policiais indagaram se havia algo irregular no carro e DAVI informou que havia drogas. Assim, MAYARA desceu e entregou uma mochila para os policiais, com as substâncias entorpecentes. Havia, ainda, uma sacola sob o banco de passageiros, com mais drogas. Também foi apreendido um papel manuscrito com contabilidade do tráfico de entorpecentes (fls. 28). Em sede policial (fls. 21), MAYARA confessou o crime, dizendo que recebia R\$ 600,00 por semana para entregar a droga. Quem lhe aliciou e entregava entorpecentes era uma conhecida de alcunha "Gorda". Todos os dias recebia as drogas e as entregava em diversos pontos da cidade, normalmente na região da Vila Luzita. Foi surpreendida pela polícia quando tinha acabado de ingressar no carro, para entregar as drogas para DAVID. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, e as circunstâncias da prisão, demonstram que as substâncias se destinavam ao comércio.

Os réus foram notificados e apresentaram defesas prévias (fls. 139/142 e 168/170). A denúncia foi recebida em 1 de dezembro de 2021 (fls. 103/105), seguindo-se a citação.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas uma testemunha da acusação, uma testemunha de defesa do réu David, seguindo-se o interrogatório dos réus. As alegações finais foram apresentadas oralmente. Pelo Representante do Ministério Público foi pleiteado a condenação nos termos da denúncia, uma vez que a testemunha de acusação confirma os fatos e a corré Mayara ratifica a versão do policial. Na primeira fase de aplicação de pena, deve ser levada em consideração a grande quantidade de droga, na segunda fase com relação a Mayara a atenuante de ser menor de 21 anos e confissão e com relação a David a agravante da reincidência. Na terceira fase, em relação a Mayara deve ser aplicado o redutor do art. 33, §4º. O regime inicial de cumprimento de pena de Mayara deve ser o fechado e sua pena ser substituída por restritiva de direito. Já com relação a David, tendo em vista a reincidência, o regime inicial deverá ser o fechado. Pela defesa de Mayara foi pleiteada a absolvição, mas em caso de condenação a aplicação do art. 33, § 4º. A defesa de David pleiteou a absolvição por falta de provas, uma vez que este não conhecia Mayara e estava do outro lado da rua quando ela foi abordada. Em caso de condenação pleiteia o regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termo de ocorrência (fls. 03/11), auto de apreensão e exibição (fls. 23/24), laudos dos objetos apreendidos (fls. 31/33), laudo químico toxicológico (fls. 147/149) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria dos acusados também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Lincoln disse que estava em patrulhamento e ao adentrar na Rua viu o veículo Ford Fiesta. Realizou a abordagem sendo que em busca pessoal só foram localizados os celulares. No veículo foi localizada, a bolsa com entorpecente no pé

do assoalho do passageiro. Não foi localizado dinheiro. David confessou que levava entorpecente para abastecer a biqueira. A ré disse que servia de "mula". Eles não tentaram empreender fuga. Os réus estavam dentro do carro.

A testemunha de defesa do réu Daivid disse no dia dos fatos presenciou a abordagem, pois estava fazendo caminhada. Viu David e uma moça sendo abordados. A moça estava com uma mochila preta e rosa. Ficou olhando de longe.

A ré, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que conheceu uma pessoa de apelido "Gorda" quando trabalhava no Brás. Ela perguntou se queria fazer um "bico" e mandou ir no terminal de Santo André e lá entregou a bolsa. Ela disse que não poderia abrir a bolsa. A divergência na delegacia da versão de hoje é porque estava nervosa. Chorou e mudou a versão dizendo que sabia que na mochila tinha droga e iria entregar para David.

O réu, em seu interrogatório, disse que não conhece Mayara e no dia dos fatos tinha ido ao Supermercado quando foi abordado por um policial que sempre o aborda. Estava do outro lado da rua.

Como se vê, a testemunha de acusação forneceu depoimento coeso, firme e uníssono no sentido de que os réus praticaram as condutas descritas na denúncia. Assim, não há motivo para não considerar o depoimento do policial.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLD DODE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

Ademais, a ré Mayara em seu interrogatório desde a fase policial narra que estava com Daivid e o conhecia. E que portavam os entorpecentes localizados.

Assim, a versão do acusado David, restou ilhada frente as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Acrescenta-se que não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, abordar os réus e acusá-los da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no crime em voga. Não há como se acreditar que os policiais resolvessem apanhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados. Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e

também observado o art. 42 da Lei de Drogas, com relação a acusada MAYARA BATISTA DE MORAIS:

Na primeira fase, ausentes circunstâncias do art. 59 do Código Penal desfavoráveis, contudo, levando-se em consideração a grande quantidade de droga, conforme art 42 da Lei 11.343/06, localizada, isto é, 1480 gramas de cocaína, acondicionadas em 3000 invólucros, 252 gramas de cocaína, na forma crack, em 2000 pedras e 1035 gramas de cocaína, na forma crack, acondicionadas em 850 invólucros fixo a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e o pagamento de 625 dias multa.

Em segunda fase considero as atenuantes da confissão espontânea e menoridade de 21 anos diminuo a pena em 1/6 passando a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 520 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria reconheço a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando que a ré é primária, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Reduzo a pena em dois terços, fixando-a em 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão e o pagamento de 173 dias multa, a qual torno definitiva.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada a ré, em virtude da primariedade dela, é o aberto.

Possível se mostra, com fundamento no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, a substituição da pena corporal, eis que presentes os requisitos para tanto. Portanto, substituo a pena privativa de liberdade atribuída a acusada por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica da ré

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas do réu DAVID DUARTE DE SIQUEIRA:

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas de acordo com o art. 59 do CP, contudo, levando-se em consideração a grande quantidade de droga, conforme art 42 da Lei 11.343/06, localizada, isto é, 1480 gramas de cocaína, acondicionadas em 3000 invólucros, 252 gramas de cocaína, na forma crack, em 2000 pedras e 1035 gramas de cocaína, na forma crack, acondicionadas em 850 invólucros fixo a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e o pagamento de 625 dias multa.

Em segunda fase anoto a reincidência do réu (fls.41/43 - autos nº 00431933820128260554 e 00431977520128260554), razão pela qual aumento 1/6 da pena base, fixando a pena intermediária em 7 anos e 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 729 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria não existem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Fixo a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 729 dias multa.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal e a reincidência do acusado.

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direito, já que tal instituto não é benesse que deva ser aplicada indistintamente a todo processado primário. Ao contrário, é um favor legal concedido a casos em que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, além das consequências do delito, indicarem que esta substituição é suficiente, o que não ocorre no caso em tela.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, pelos mesmos motivos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR:

a) ré MAYARA BATISTA DE MORAIS pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de um ano, oito meses e 258 dias de reclusão, em regime aberto, e

173 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa. Presentes, entretanto, os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade atribuída a acusada por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multae por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Tendo em vista o decidido, concedo a ré o direito de apelar em liberdade. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor da acusada.

B) réu DAVID DUARTE DE SIQUEIRA pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos e 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa. Mantenho a custódia cautelar do réu, considerando que persistem os fundamentos autorizadores da medida, não tendo havido modificação no panorama dos fatos. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento do numerário apreendido com o acusado, porque produto do crime, nos termos do art. 91, d, do Código Penal.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA